

اختبار مادة اساله مومه ومراجعة (مدخل: نظرية الحق)

الزمن: ساعة

الطالب:

مدخل (نظرية الحق)

أولاً: أسئلة الصواب والخطأ (20 سؤالاً)

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ مع التعليل أو التصحيح إن وُجد:

1 يقوم الحق التداولي على فكرة البذل العاجل دون انتظار العائد الفوري ابتغاء الصالح العام.

☐ خطأ

☐ صح

2 الأصل في الحقوق أنها تبادلية، بحيث لا يوجد حق إلا ويقابله واجب، باستثناء حق الله تعالى وما يلحق به.

☐ خطأ

☐ صح

3 تُعرف نظرية "الإرادة" الحق بأنه مصلحة يحميها القانون.

☐ خطأ

☐ صح

4 من الانتقادات الموجهة للنظرية الموضوعية أنها خلطت بين الحق وبين غايته (المصلحة).

☐ خطأ

☐ صح

5 يرى الأستاذ "دابان" أن الحق يتكون من عنصرين هما الاستئثار والتسلط.

☐ خطأ

☐ صح

6 تختلف السلطة عن الحق في أنها تتطلب وجود إرادة لمباشرتها، بينما الحق قد يثبت لعيديم الأهلية.

☐ خطأ

☐ صح

7 يُعتبر "الأمل" حقاً كاملاً يتمتع بحماية قانونية كبقية الحقوق المستقرة.

☐ خطأ

☐ صح

8 | حقوق الشخصية هي حقوق غير مالية، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها أو انتقالها للورثة.

☐ خطأ

☐ صح

9 | تبدأ شخصية الإنسان الطبيعية بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته يقيناً أو حكماً.

☐ خطأ

☐ صح

10 | يثبت للجنين (الحمل المستكن) حقوق الإرث والوصية والنسب بشرط ولادته حياً.

☐ خطأ

☐ صح

11 | يُعد الشخص الاعتباري متمتعاً بجميع الحقوق، بما فيها تلك الملازمة لصفة الإنسان الطبيعية.

☐ خطأ

☐ صح

12 | يُعتبر المفقود حياً في حق الأحكام التي تضره، وميتاً في حق الأحكام التي تنفعه طوال مدة فقده.

☐ خطأ

☐ صح

13 | العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله دون تلف.

☐ خطأ

☐ صح

14 | يشترط في العقار بالتخصيص أن يكون المنقول والعقار مملوكين لشخص واحد.

☐ خطأ

☐ صح

15 | الأشياء المثلية هي التي لا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء.

☐ خطأ

☐ صح

16 | يقع عبء الإثبات دائماً على عاتق المدعي (الدائن) الذي يدعي وجود الحق.

☐ خطأ

☐ صح

17 | المحررات الرسمية هي التي يوقعها الأطراف دون تدخل موظف عام.

☐ خطأ

☐ صح

18 | اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم لخصمه الآخر لقطع النزاع.

☐ خطأ

☐ صح

19 | التصرف القانوني هو واقعة طبيعية يترتب عليها القانون أثراً دون تدخل الإرادة.

☐ خطأ

☐ صح

20 | تشمل حقوق المؤلف جوانب مالية وجوانب أدبية، والجانب الأدبي لا يجوز التنازل عنه.

☐ خطأ

☐ صح

ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد (15 سؤالاً)

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المتاحة:

1 تعريف الحق بأنه "سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين" هو اتجاه:

☐ (ب) المذهب الشخصي☐ (أ) المذهب الموضوعي☐ (د) مذهب دابان.☐ (ج) المذهب المختلط

2 من خصائص حقوق الشخصية أنها:

☐ (ب) قابلة للتصرف☐ (أ) تسقط بالتقادم☐ (د) حقوق مالية بحتة.☐ (ج) حقوق مطلقة

3 تعتبر القرابة بين "الولد وعمه" قرابة حواشي من الدرجة:

☐ (ب) الثالثة☐ (أ) الثانية☐ (د) الأولى.☐ (ج) الرابعة

4 الحالة التي يحكم فيها بموت المفقود بعد مضي 30 يوماً هي:

☐ (ب) الغرق أو سقوط طائرة☐ (أ) الغياب في تجارة☐ (د) الهجرة الاختيارية.☐ (ج) طلب العلم

5 يُقصد بـ "الاستثناء" في تعريف دابان للحق:

☐ (ب) اختصاص الشخص بقيمة معينة دونه غيره☐ (أ) استعمال الشيء☐ (د) حماية القانون للحق.☐ (ج) بيع الحق

6 | أي مما يلي يُعتبر "حقاً عينياً أصلياً":

☐ (ب) حق الملكية

☐ (أ) الرهن الرسمي

☐ (د) حق الدائنية.

☐ (ج) الكفالة

7 | "أهلية الأداء" هي صلاحية الشخص لـ:

☐ (ب) تحمل الالتزامات فقط

☐ (أ) اكتساب الحقوق فقط

☐ (د) ثبوت الشخصية القانونية.

☐ (ج) صدور التصرفات القانونية منه

8 | التصرفات التي تصدر من "الصبي المميز" وتكون نافعة نفعاً محضاً:

☐ (ب) صحيحة

☐ (أ) باطلة

☐ (د) قابلة للإبطال.

☐ (ج) موقوفة

9 | المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار يُسمى:

☐ (ب) عقاراً بالتخصيص

☐ (أ) عقاراً بطبيعته

☐ (د) منقولاً بطبيعته.

☐ (ج) منقولاً بحسب المأل

10 | من الأدلة "غير المباشرة" (أدلة الإثبات المقيدة):

☐ (ب) اليمين

☐ (أ) الإقرار

☐ (د) شهادة الشهود في الوقائع المادية.

☐ (ج) الكتابة

11 | تنتهي الشخصية الاعتبارية (المعنوية) بـ:

☐ (ب) حل المؤسسة أو الشركة

☐ (أ) وفاة أحد الأعضاء

☐ (د) تغيير المدير.

☐ (ج) بلوغ سن الرشد

12 "الواقعة القانونية" كمصدر للحق تشمل:

☐ (أ) العقد☐ (ب) العمل غير المشروع☐ (ج) الإرادة المنفردة☐ (د) التصرف القانوني.

13 الحق الذي يعطي صاحبه مكنة مطالبة المدين بأداء عمل أو الامتناع عنه هو:

☐ (أ) الحق العيني☐ (ب) الحق الشخصي☐ (ج) حق الملكية☐ (د) حق الارتفاق.

14 يشترط لصحة الإرادة أن تكون خالية من عيوب، منها:

☐ (أ) التمييز☐ (ب) الإكراه☐ (ج) البلوغ☐ (د) الجنسية.

15 موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه:

☐ (أ) سكن المدير☐ (ب) مركز إدارته الرئيسي☐ (ج) فرع الشركة☐ (د) مخازن الإنتاج.

ثالثاً: الأسئلة المقالية (10 أسئلة)

1 اشرح الفرق بين "الحق التداولي" و"الحق التبادلي" وفقاً للرؤية الجديدة التي طرحها المؤلف.

2 تناول بالشرح عناصر تعريف الحق عند الأستاذ "دابان" مبيناً أوجه النقد التي وجهت له.

3 وضح حقوق "الحمل المستكن" في القانون المصري والشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لثبوتها.

4 قارن بين "أهلية الوجوب" و"أهلية الأداء"، مع بيان مراحل تدرج الأهلية في حياة الشخص الطبيعي.

5 [cite_start]تحدث عن "المفقود" من حيث حالات الحكم بموته، وأثر هذا الحكم على أمواله وزوجته.

6 [cite_start]عرف "العقار بالتخصيص" واذكر الشروط الواجب توافرها لاعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص.

7 [cite_start]ميز بين "الحق" وبين كل من: (المصلحة، السلطة، المكنة، الرخصة).

8 ما هي "حقوق الشخصية"؟ [cite_start]وما هي أهم الخصائص التي تميزها عن الحقوق المالية؟

9 اشرح "مبدأ سلطان الإرادة" في التصرفات القانونية، والقيود التي ترد عليه (القواعد الآمرة والشكليّة).

[cite_start]تکلم عن "المحررات الرسمية" كأداة من أدوات الإثبات، مبيناً شروط رسميتها وحجيتها في الإثبات.

نموذج الإجابة

4 (✓)	3 (X) التصحيح: نظرية "المصلحة" هي التي تعرفه بذلك.	2 (✓)	1 (✓)
8 (✓)	7 (X) التصحيح: الأمل حق ناقص أو "جرثومة حق" ينقصه عنصر لوجوده.	6 (✓)	5 (✓)
12 (X) التصحيح: العكس؛ حياً فيما يضره (الإبقاء ما كان) وميتاً فيما ينفعه (كالإرث).	11 (X) التصحيح: يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية.	10 (✓)	9 (✓)
16 (✓)	15 (X) التصحيح: الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء لتماثلها.	14 (✓)	13 (✓)

20	19	18	17
cite:][cite_start] (✓) [1813, 1814	(X) التصحيح: التصرف القانوني يقوم على اتجاه الإرادة لإحداث أثر قانوني.	(✓)	(X) التصحيح: هي التي يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه.
4	3	2	1
ب	ب	ج	ب
8	7	6	5
ب	ج	ب	ب
12	11	10	9
ب	ب	ج	ب
	15	14	13
	ب	ب	ب

انتهت الأسئلة